



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dwi Slamet Santoso Bin Waryono (Alm);
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 06 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Muja Muju UH 2/611 Rt/Rw 039/011
Kelurahan Muja Muju Kecamatan
Umbulharjo Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (tukang bangunan);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

1. SINTA NUR HUDAWATI, S.H., M.H.;
2. SIGIT FAJAR ROHMAN, S.H.;
3. SHANDY HERLIAN FIRMANSYAH, S.H.;
4. KINASIH PUJI UTAMI, S.H.;
5. ENGGARFAESTI SINARA SUKMA, S.H.;
6. NUR ANGGIT SETYAWAN, S.H.;

Hal.1 dari 22, Putusan No.134/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "SENOPATI" (LBH"SENOPATI") yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No 14 Bantul D.I Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 Mei 2021 dengan Nomor 387/Pid.Sus/V/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN.Yyk. tanggal 3 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN.Yyk. tanggal 3 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dwi Slamet Santoso Bin Waryono (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) sebagaimana diatur dan diancam pidana** pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam Surat Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam 1 mg;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra Fit No Pol.AB 5414 IZ;
- Dikembalikan Kepada terdakwa Dwi Slamet Santoso Bin Waryono (Alm);
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal.2 dari 22, Putusan No.134/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Dwi Slamet Santoso Bin Waryono (Alm) dengan Putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Dwi Slamet Santoso Bin Waryono (Alm) pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Gang Balerejo Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *secara tanpa hak, memiliki menyimpan dan / atau membawa psikotropika*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menerima informasi mengenai penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Gang Balerejo Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta saksi Amir Arvianto beserta Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Kalpin Als Thole Bin Dasim (diajukan dalam berkas tersendiri) dan diamankan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil Opizolam Alprazolam 1 mg yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra Fit No Pol.AB 5414 IZ milik terdakwa yang dipinjam oleh saksi Kalpin Als Thole Bin Dasim;

Hal.3 dari 22, Putusan No.134/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Barang bukti yang diamankan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DI Yogyakarta No : 441/00823 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan SETYARINI HESTU LESTARI SKM MKes Sebagai Kepala Labfor, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/33/III/2021/Satresnarkoba dengan No Kode Laboratorium 004178/T/03/2021 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
Sisa barang bukti No.BB/33/III/2021/Satresnarkoba dengan No Kode Laboratorium: 004178/T/03/2021 yang semula 6 (enam) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 1 (satu) tablet sisanya 5 (lima) tablet;
Sisa dikembalikan dan dimasukkan ketempat semula dibungkus plastik dan dilak segel;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak/melawan hukum dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan IV sebanyak 6 (enam) butir pil Opizolam Alprazolam 1 mg tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dengan cara dari pemberian saksi Kalpin Als Thole Bin Dasim (diajukan dalam berkas tersendiri) sebagai imbalan karena saksi Kalpin Als Thole Bin Dasim telah meminjam sepeda motor terdakwa dan dilakukan tanpa menggunakan resep dokter;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Dwi Slamet Santoso Bin Waryono (Alm) pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Gang Balerejo Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *menerima penyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4)*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal.4 dari 22, Putusan No.134/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menerima informasi mengenai penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Gang Balerejo Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta saksi Amir Arvianto beserta Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Kalpin Als Thole Bin Dasim (diajukan dalam berkas tersendiri) dan diamankan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil Opizolam Alprazolam 1 mg yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra Fit No Pol.AB 5414 IZ milik terdakwa yang dipinjam oleh saksi Kalpin Als Thole Bin Dasim;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Barang bukti yang diamankan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DI Yogyakarta No : 441/00823 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan SETYARINI HESTU LESTARI SKM MKes Sebagai Kepala Labfor, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/33/III/2021/Satresnarkoba dengan No Kode Laboratorium 004178/T/03/2021 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
Sisa barang bukti No.BB/33/III/2021/Satresnarkoba dengan No Kode Laboratorium : 004178/T/03/2021 yang semula 6 (enam) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 1 (satu) tablet sisanya 5 (lima) tablet;
Sisa dikembalikan dan dimasukkan ketempat semula dibungkus plastik dan dilak segel;
- Bahwa terdakwa dalam menerima penyerahan 6 (enam) butir pil Opizolam Alprazolam 1 mg dengan cara dari pemberian saksi Kalpin Als Thole Bin Dasim (diajukan dalam berkas tersendiri) sebagai imbalan karena saksi Kalpin Als Thole Bin Dasim telah meminjam sepeda motor terdakwa, bukan berasal dari pihak yang berwenang, yakni : rumah sakit, balai pengobatan atau puskesmas dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa menggunakan resep dokter;

Hal.5 dari 22, Putusan No.134/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (5) UU Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amri Avianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 23:00 wib di gang Balerejo Muja Muju Umbulharjo Kota Yogyakarta, saksi bersama tim Satresnarkoba Kota Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang bersama saksi Kalpin alias Tole bin Dasim, karena telah menyalahgunakan psikotropika jenis pil Alprazolam;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 19:00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada orang yang mengkonsumsi Psikotropika;
 - Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan, dan pada sekira pukul 23:00 wib di gang Balerejo Muja Muju Umbulharjo Kota Yogyakarta, saksi bersama tim Satresnarkoba saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang bersama saksi Kalpin alias Tole bin Dasim, kemudian dari keterangan terdakwa dan saksi Kalpin alias Tole bin Dasim saksi bersama tim juga melakukan pengembangan dan akhirnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Nurul Silvie Afifah binti Riyanto Widodo;
 - Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam 1mg, yang menurut keterangan terdakwa di berikan oleh saudara Kalpin atas imbalan meminjamkan sepeda motor supra Fit dengan nopol AB 5414 IZ;
 - Bahwa setelah melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap saksi Kalpin alias Tole bin Dasim ditemukan barang bukti berupa 15 butir pil Kamlet Alprazolam, selanjutnya setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil

Hal.6 dari 22, Putusan No.134/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opizolam Alprazolam yang menurut keterangannya pemberian dari saksi Kalpin alias Tole bin Dasim atas pinjaman sepeda motor dari terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 6 (enam) pil Opizolam Alprazolam dan sepeda motor Honda Supra Fit Plat AB 5414 IZ yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memiliki pil Opizolam Alprazolam, dan menurut terdakwa pil Opizolam Alprazolam akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Dwi Harsono, SH., MM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 23:00 wib di gang Balerejo Muja Muju Umbulharjo Kota Yogyakarta, saksi bersama tim Satresnarkoba Kota Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang bersama saksi Kalpin alias Tole bin Dasim, karena telah menyalahgunakan psikotropika jenis pil Alprazolam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 19:00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada orang yang mengkonsumsi Psikotropika;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan, dan pada sekira pukul 23:00 wib di gang Balerejo Muja Muju Umbulharjo Kota Yogyakarta, saksi bersama tim Satresnarkoba saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang bersama saksi Kalpin alias Tole bin Dasim, kemudian dari keterangan terdakwa dan saksi Kalpin alias Tole bin Dasim saksi bersama tim juga melakukan pengembangan dan akhirnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Nurul Silvie Afifah binti Riyanto Widodo;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam 1mg, yang menurut keterangan terdakwa di berikan oleh saudara Kalpin atas imbalan meminjamkan sepeda motor supra Fit dengan nopol AB 5414 IZ;
- Bahwa setelah melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap saksi Kalpin alias Tole bin Dasim ditemukan barang bukti berupa 15 butir pil Kamlet Alprazolam, selanjutnya setelah melakukan penggeledahan

Hal.7 dari 22, Putusan No.134/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil Opizolam Alprazolam yang menurut keterangannya pemberian dari saksi Kalpin alias Tole bin Dasim atas pinjaman sepeda motor dari terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 6 (enam) pil Opizolam Alprazolam dan sepeda motor Honda Supra Fit Plat AB 5414 IZ yang disita dari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memiliki pil Opizolam Alprazolam, dan menurut terdakwa pil Opizolam Alprazolam akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Bruri Saptono. SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 23:00 wib di gang Balerejo Muja Muju Umbulharjo Kota Yogyakarta, saksi bersama tim Satresnarkoba Kota Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang bersama saksi Kalpin alias Tole bin Dasim, karena telah menyalahgunakan psikotropika jenis pil Alprazolam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 19:00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada orang yang mengkonsumsi Psikotropika;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan, dan pada sekira pukul 23:00 wib di gang Balerejo Muja Muju Umbulharjo Kota Yogyakarta, saksi bersama tim Satresnarkoba saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang bersama saksi Kalpin alias Tole bin Dasim, kemudian dari keterangan terdakwa dan saksi Kalpin alias Tole bin Dasim saksi bersama tim juga melakukan pengembangan dan akhirnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Nurul Silvie Afifah binti Riyanto Widodo;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam 1mg, yang menurut keterangan terdakwa di berikan oleh saudara Kalpin atas imbalan meminjamkan sepeda motor supra Fit dengan nopol AB 5414 IZ;
- Bahwa setelah melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap saksi Kalpin alias Tole bin Dasim ditemukan barang bukti berupa 15 butir pil

Hal.8 dari 22, Putusan No.134/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kamlet Alprazolam, selanjutnya setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil Opizolam Alprazolam yang menurut keterangannya pemberian dari saksi Kalpin alias Tole bin Dasim atas pinjaman sepeda motor dari terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 6 (enam) pil Opizolam Alprazolam dan sepeda motor Honda Supra Fit Plat AB 5414 IZ yang disita dari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memiliki pil Opizolam Alprazolam, dan menurut terdakwa pil Opizolam Alprazolam akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Fani Krisnawarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 23:00 wib di gang Balerejo Muja Muju Umbulharjo Kota Yogyakarta, saksi bersama tim Satresnarkoba Kota Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang bersama saksi Kalpin alias Tole bin Dasim, karena telah menyalahgunakan psikotropika jenis pil Alprazolam;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 19:00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada orang yang mengkonsumsi Psikotropika;
 - Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan, dan pada sekira pukul 23:00 wib di gang Balerejo Muja Muju Umbulharjo Kota Yogyakarta, saksi bersama tim Satresnarkoba saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang bersama saksi Kalpin alias Tole bin Dasim, kemudian dari keterangan terdakwa dan saksi Kalpin alias Tole bin Dasim saksi bersama tim juga melakukan pengembangan dan akhirnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Nurul Silvie Afifah binti Riyanto Widodo;
 - Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam 1mg, yang menurut keterangan terdakwa di berikan oleh saudara Kalpin atas imbalan meminjamkan sepeda motor supra Fit dengan nopol AB 5414 IZ;

Hal.9 dari 22, Putusan No.134/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap saksi Kalpin alias Tole bin Dasim ditemukan barang bukti berupa 15 butir pil Kamlet Alprazolam, selanjutnya setelah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil Opizolam Alprazolam yang menurut keterangannya pemberian dari saksi Kalpin alias Tole bin Dasim atas pinjaman sepeda motor dari terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 6 (enam) pil Opizolam Alprazolam dan sepeda motor Honda Supra Fit Plat AB 5414 IZ yang disita dari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memiliki pil Opizolam Alprazolam, dan menurut terdakwa pil Opizolam Alprazolam akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 23:00 wib di gang Balerejo Muja Muju Umbulharjo Kota Yogyakarta, saksi bersama tim Satresnarkoba Kota Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang bersama saksi Kalpin alias Tole bin Dasim, karena telah menyalahgunakan psikotropika jenis pil Alprazolam;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 19:00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada orang yang mengkonsumsi Psikotropika;
 - Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan, dan pada sekira pukul 23:00 wib di gang Balerejo Muja Muju Umbulharjo Kota Yogyakarta, saksi bersama tim Satresnarkoba saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang bersama saksi Kalpin alias Tole bin Dasim, kemudian dari keterangan terdakwa dan saksi Kalpin alias Tole bin Dasim saksi bersama tim juga melakukan pengembangan dan akhirnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Nurul Silvie Afifah binti Riyanto Widodo;
 - Bahwa setelah melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam 1mg,

Hal.10 dari 22, Putusan No.134/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



- yang menurut keterangan terdakwa di berikan oleh saudara Kalpin atas imbalan meminjamkan sepeda motor supra Fit dengan nopol AB 5414 IZ;
- Bahwa setelah melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap saksi Kalpin alias Tole bin Dasim ditemukan barang bukti berupa 15 butir pil Kamlet Alprazolam, selanjutnya setelah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil Opizolam Alprazolam yang menurut keterangannya pemberian dari saksi Kalpin alias Tole bin Dasim atas pinjaman sepeda motor dari terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 6 (enam) pil Opizolam Alprazolam dan sepeda motor Honda Supra Fit Plat AB 5414 IZ yang disita dari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memiliki pil Opizolam Alprazolam, dan menurut terdakwa pil Opizolam Alprazolam akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
6. Saksi Adi Bagus Waskito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 23:00 wib di gang Balerejo Muja Muju Umbulharjo Kota Yogyakarta, saksi bersama tim Satresnarkoba Kota Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang bersama saksi Kalpin alias Tole bin Dasim, karena telah menyalahgunakan psikotropika jenis pil Alprazolam;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 19:00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada orang yang mengkonsumsi Psikotropika;
 - Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan, dan pada sekira pukul 23:00 wib di gang Balerejo Muja Muju Umbulharjo Kota Yogyakarta, saksi bersama tim Satresnarkoba saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang bersama saksi Kalpin alias Tole bin Dasim, kemudian dari keterangan terdakwa dan saksi Kalpin alias Tole bin Dasim saksi bersama tim juga melakukan pengembangan dan akhirnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Nurul Silvie Afifah binti Riyanto Widodo;

Hal.11 dari 22, Putusan No.134/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam 1mg, yang menurut keterangan terdakwa di berikan oleh saudara Kalpin atas imbalan meminjamkan sepeda motor supra Fit dengan nopol AB 5414 IZ;
 - Bahwa setelah melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap saksi Kalpin alias Tole bin Dasim ditemukan barang bukti berupa 15 butir pil Kamlet Alprazolam, selanjutnya setelah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil Opizolam Alprazolam yang menurut keterangannya pemberian dari saksi Kalpin alias Tole bin Dasim atas pinjaman sepeda motor dari terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 6 (enam) pil Opizolam Alprazolam dan sepeda motor Honda Supra Fit Plat AB 5414 IZ yang disita dari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memiliki pil Opizolam Alprazolam, dan menurut terdakwa pil Opizolam Alprazolam akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
7. Saksi Kalpin Alias Thole Bin Dasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena telah menerima pil Opizolam Alprazolam dari saksi;
 - Bahwa saksi bersama terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 23:00 wib di gang balerejo Umbulharjo Yogyakarta;
 - Bahwa pada saat pengeledahan barang bukti yang di sita adalah: 1 (satu) tas pinggang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk OPPO, Uang tunai Rp 290.000 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) butir pil alprazolam, 14 (empat belas) butir Atarax Aprazolam, 15 (lima belas) butir camlet, 4 (empat) Riclona, 4 (empat) Clorilex;
 - Bahwa barang bukti pil tersebut saksi masukkan ke dalam tas pinggang warna hitam;
 - Bahwa barang bukti yang berada di dalam tas pinggang tersebut adalah milik saksi;

Hal.12 dari 22, Putusan No.134/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam kepada terdakwa, pada hari Kamis tanggal 4 maret 2021 sekira pukul 17:00 wib di Muja Muju UH 2/385 C Rt 29 Rw 09 Muja Muju Umbulharjo Kota Yogyakarta;
- Bahwa tujuan saksi memberikan 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam kepada terdakwa adalah sebagai imbalan saja karena terdakwa sudah meminjamkan sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak menerima uang dari terdakwa, karena murni saksi memberi kepada terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan pil Opizolam Alprazolam kepada terdakwa baru 1 kali;
- Bahwa mengenai barang bukti sepeda motor Honda Supra merupakan sepeda motor milik terdakwa yang di pinjamkan kepada saksi, sedangkan untuk 6 (enam) pil Opizolam Alprazolam saksi berikan kepada terdakwa sebagai imbalan karena meminjamkan sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan psikotropika tersebut dengan cara membeli dari Nurul Silvie Afifah binti Riyanto Widodo;
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi pil psikotropika tersebut, dan saksi juga menjual ke orang lain;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sudah lama dan merupakan teman main, dan saksi memberikan pil tersebut kepada terdakwa, tidak menerima bayaran uang, sebagai jasa telah meminjamkan sepeda motornya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dalam mengkonsumsi dan menjual pil tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menunjukan resep obat yang terdakwa punyai untuk pengobatan, tapi kalau di ceritakan oleh terdakwa pernah mempunyai resep obat tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah membeli Pil Alprazolam kepada saksi;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini karena telah menyalahgunakan pil Opizolam Alprazolam;

Hal.13 dari 22, Putusan No.134/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Kota Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 23:00 wib di gang Balerejo Muja Muju Umbulharjo Kota Yogyakarta pada waktu sedang naik motor dengan Kalpin Alias Thole Bin Dasim;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam dan sepeda motor Honda Supra Fit nopol AB 5414 IZ;
- Bahwa pil Opizolam Aprazolam di temukan oleh petugas Kepolisian di saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 6 (enam) butir Pil Opizolam tersebut merupakan pemberian dari saksi Kalpin Alias Thole Bin Dasim sedangkan sepeda motor honda suprat fit merupakan sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa saksi Kalpin Alias Thole Bin Dasim memberikan pil opizolam Alprazolam di rumahnya di muja muju UH2/385 C Rt 29 Rw 09 Muja muju Umbulharjo Kota Yogyakarta, dan setelah terdakwa menerima pil tersebut terdakwa tidak memberikan uang kepada saksi Kalpin Alias Thole Bin Dasim;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 15:00 wib terdakwa main ke rumah saksi Kalpin Alias Thole Bin Dasim, kemudian saksi Kalpin Alias Thole Bin Dasim meminjam sepeda motor terdakwa untuk keluar, dan terdakwa menunggu di rumah saksi Kalpin Alias Thole Bin Dasim sekitar pukul 17:00 wib saksi Kalpin Alias Thole Bin Dasim pulang dan memberikan terdakwa 6 (enam) butir pil Opizolam Alprazolam sebagai upah meminjamkan sepeda motor terdakwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekitar jam 20:00 wib terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Kalpin Alias Thole Bin Dasim dengan membawa 6 (enam) pil Opizolam Alprazolam kemudian terdakwa dengan Kalpin Alias Thole Bin Dasim main ke rumah Nurul Silvie Afifah binti Riyanto Widodo , setelah selesai main kemudian terdakwa bersama saksi Kalpin Alias Thole Bin Dasim pulang menggunakan sepeda motor terdakwa dan di gang Balerejo Muja Muju kami di hentikan oleh petugas Kepolisian dan kami pun di periksa dan di geledah dan selanjutnya di bawa ke Polresta Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Opizolam Alprazolam dari saksi Kalpin Alias Thole Bin Dasim, tersebut baru 1 kali;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menerima pil Opizolam Alprazolam dari saksi Kalpin Alias Thole Bin Dasim;

Hal.14 dari 22, Putusan No.134/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa adalah melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat di tangkap;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa efeknya kalau tidak memakai pil tersebut di badan tidak enak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam 1 mg.(tersisa 5 (lima) butir Opizolam Alprazolam 1 mg, diambil untuk keperluan Lab);
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit dengan No. Pol AB 5414 IZ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi No : 441/00823 tanggal 15 Maret 2021, mengetahui Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes.;
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS. Bhayangkara Polda DIY, No. Rekam Medis: 00075829 tanggal 5 Maret 2021, Dokter Penanggungjawab dr. Dwi Aryani, Sp.PK.;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 23:00 wib di gang Balerejo Muja Muju Umbulharjo Kota Yogyakarta, tim Satresnarkoba Kota Yogyakarta diantaranya Saksi Amri Avianto, Saksi Agus Dwi Harsono, SH., MM., Saksi Bruri Saptono. SH., Saksi Fani Krisnawarman, Saksi Sumardi, dan Saksi Adi Bagus Waskito, yang sebelumnya sekira pukul 19:00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada orang yang mengkonsumsi Psikotropika, dan setelah melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang bersama saksi Kalpin alias Tole bin Dasim, karena telah menyalahgunakan psikotropika jenis pil Alprazolam, kemudian dari keterangan terdakwa dan saksi Kalpin alias Tole bin Dasim tim juga melakukan pengembangan dan akhirnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Nurul Silvie Afifah binti Riyanto Widodo;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam 1mg,

Hal.15 dari 22, Putusan No.134/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut keterangan terdakwa di berikan oleh saudara Kalpin atas imbalan meminjamkan sepeda motor supra Fit dengan nopol AB 5414 IZ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 6 (enam) pil Opizolam Alprazolam dan sepeda motor Honda Supra Fit Plat AB 5414 IZ yang disita dari Terdakwa, dimana pil Opizolam Alprazolam akan digunakan sendiri oleh terdakwa yang berasal dari pemberian dari saksi Kalpin alias Tole bin Dasim atas pinjaman sepeda motor milik terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menerima penyerahan psikotropika jenis pil Opizolam Alprazolam tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Barang bukti yang diamankan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboretorium, pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DI Yogyakarta No : 441/00823 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan SETYARINI HESTU LESTARI SKM MKes Sebagai Kepala Labfor, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/33/III/2021/Satresnarkoba dengan No Kode Laboratorium 004178/T/03/2021 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 62 Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Atau Kedua : melanggar Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang paling tepat terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Hal.16 dari 22, Putusan No.134/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Dwi Slamet Santoso Bin Waryono (Alm) yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur "Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika";

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, disebutkan bahwa: *"Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pengguna/pasien";*

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, disebutkan bahwa: *"Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 23:00 wib di gang Balerejo Muja Muju Umbulharjo Kota Yogyakarta, tim Satresnarkoba Kota Yogyakarta diantaranya Saksi Amri Avianto, Saksi Agus Dwi Harsono, SH., MM., Saksi Bruri Saptono. SH., Saksi Fani Krisnawarman, Saksi Sumardi, dan Saksi Adi Bagus Waskito, yang sebelumnya sekira pukul 19:00 wib

Hal.17 dari 22, Putusan No.134/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada orang yang mengonsumsi Psikotropika;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang bersama saksi Kalpin alias Tole bin Dasim, karena telah menyalahgunakan psikotropika jenis pil Alprazolam, kemudian dari keterangan terdakwa dan saksi Kalpin alias Tole bin Dasim tim juga melakukan pengembangan dan akhirnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Nurul Silvie Afifah binti Riyanto Widodo;

Menimbang, setelah melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam 1mg, yang menurut keterangan terdakwa di berikan oleh saudara Kalpin atas imbalan meminjamkan sepeda motor supra Fit dengan nopol AB 5414 IZ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 6 (enam) pil Opizolam Alprazolam dan sepeda motor Honda Supra Fit Plat AB 5414 IZ yang disita dari Terdakwa, dimana pil Opizolam Alprazolam akan digunakan sendiri oleh terdakwa yang berasal dari pemberian dari saksi Kalpin alias Tole bin Dasim atas pinjaman sepeda motor milik terdakwa tersebut, sedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menerima penyerahan psikotropika jenis pil Opizolam Alprazolam tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Barang bukti yang diamankan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboretorium, pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DI Yogyakarta No : 441/00823 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan SETYARINI HESTU LESTARI SKM MKes Sebagai Kepala Labfor, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/33/III/2021/Satresnarkoba dengan No Kode Laboratorium 004178/T/ 03/2021 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika” juga telah terpenuhi;

Hal.18 dari 22, Putusan No.134/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, bagi pelaku tindak pidana tersebut selain diancam pidana juga diancam pidana denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Hal.19 dari 22, Putusan No.134/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Banjarmasin, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa: 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam 1 mg, oleh karena barang bukti adalah merupakan milik terdakwa yang berasal dari pemberian saksi Kalpin alias Tole bin Dasim atas pinjaman sepeda motor milik terdakwa tersebut, sedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menerima penyerahan psikotropika jenis pil Opizolam Alprazolam, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan mengenai barang bukti yang berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra Fit No Pol.AB 5414 IZ, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Dwi Slamet Santoso Bin Waryono (Alm), maka Majelis Hakim menetapkan agar barang

Hal.20 dari 22, Putusan No.134/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Dwi Slamet Santoso Bin Waryono (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Slamet Santoso Bin Waryono (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menerima penyerahan psikotropika”** Sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) butir Opizolam Alprazolam 1 mg;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra Fit No Pol.AB 5414 IZ;
- Dikembalikan Kepada terdakwa Dwi Slamet Santoso Bin Waryono (Alm);
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh kami, P. Cokro Hendro Mukti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nuryanto, S.H., M.H., dan Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu

Hal.21 dari 22, Putusan No.134/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Heri Santosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Ella Gunadia Ratna Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuryanto, S.H., M.H.

P. Cokro Hendro Mukti, S.H.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Santosa, S.H.

Hal.22 dari 22, Putusan No.134/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)